

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2976/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ชีระเดช มณีรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335

จำเลยใช้กุญแจไขล็อกคอร์ดจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซึ่ง ฐ.นำมาจอดไว้ที่หน้าร้านอาหาร แล้วได้นำสายหัวเทียนต่อเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ตลอดพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่อง แต่ ฐ. มาพบและขัดขวางเสียก่อนจำเลยจึงไม่สามารถนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปได้ การกระทำของจำเลยเป็นเพียงความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกับพวกพยายามลักทรัพย์จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7), 83, 80 จำคุก 3 ปี 4 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คืบเกิดเหตุนายธีระพงษ์ ฐรรพดี ได้นำรถจักรยานยนต์ของนายชม สมใจเพิงผู้เสียหายไปจอดไว้ที่บริเวณร้านอาหารโนอาร์คาเฟ่ มีปัญหาในชั้นนี้ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ นายธีระพงษ์เบิกความว่า คืบเกิดเหตุประมาณ 23 นาฬิกา มีผู้โดยสารว่าจ้างให้พยานขับรถจักรยานยนต์มา

ส่งที่ร้านโนอาร์คาเฟ่ ผู้โดยสารได้ชวนพยานให้เข้าไปในร้านอาหารด้วย พยานจึงจอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าร้านอาหารดังกล่าว โดยล็อกกุญแจคอและถอดสายไฟหัวเทียนออกเข้าไปนั่งในร้านอาหารห่างรถที่จอดไว้ประมาณ 8 เมตรซึ่งสามารถมองเห็นรถได้ ประกอบทั้งบริเวณที่จอดรถนั้นมีแสงไฟสว่างประมาณ 3 นาที่ต่อมา เห็นชายคนหนึ่งไปจับแฮนด์รถของพยานโยกไปมาและเอาสายหัวเทียนเสียบเข้าที่เดิม ลักครูกี่ขึ้นนั่งคร่อมบนอานและใช้กุญแจสอดเข้าไปในรูกุญแจช่องที่ล็อกคอ แล้วใช้เท้าถีบคันสตาร์ทพยานรีบวิ่งไปที่รถ แต่ชายดังกล่าวได้วิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพวกเขาแล้วพากันหลบหนีไป พยานไปแจ้งให้นายชมเจ้าของรถที่ปากซอยภาณุรังษีทราบ พอดีเจ้าสิบตำรวจสำเร็จ คลองร่มโพธิ์สายตรวจผ่านมาพยานได้แจ้งความแล้วพากันมาดูที่เกิดเหตุขณะมาถึงที่เกิดเหตุเห็นจำเลยเดินออกมาจากร้านโนอาร์คาเฟ่จึงชี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยเจ้าสิบตำรวจสำเร็จเบิกความว่าเมื่อรับแจ้งความจากนายธีระพงษ์และนายชมแล้วพากันมาที่หน้าร้านที่เกิดเหตุ พอดีจำเลยเดินออกมา นายธีระพงษ์จึงแจ้งว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ จำเลยว่าเพียงแต่จะเอากุญแจไปปิดไฟที่รถให้เท่านั้น พยานจึงจับตัวจำเลยส่งพนักงานสอบสวน เห็นว่าประจักษ์พยานโจทก์แม้จะมีเพียงนายธีระพงษ์เพียงปากเดียวว่าจำเลยเป็นคนร้ายเข้าไปใช้กุญแจไขล็อกคอรถออก พร้อมทั้งนำสายหัวเทียนซึ่งนายธีระพงษ์ ถอดออกต่อเข้าอย่างเดิม ชันจับกุมจำเลยได้รับต่อเจ้าสิบตำรวจสำเร็จผู้จับกุมว่า จำเลยเพียงใช้กุญแจปิดไฟรถให้เท่านั้น ชันพิจารณาจำเลยอ้างว่าตนมิได้เป็นคนใช้กุญแจปิดไฟรถคันเกิดเหตุหากแต่จำเลยบอกนายแอ๊ดว่าไฟหน้าปั้รถเปิดอยู่ รูปคดีฟังได้ว่าระหว่างเวลาเกิดเหตุจำเลยได้เข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุจริงจำเลยรับต่อเจ้าสิบตำรวจสำเร็จว่าเพียงแต่เอากุญแจปิดไฟรถคันเกิดเหตุเท่านั้น นายธีระพงษ์ยืนยันว่า ก่อนเข้าไปในร้านอาหารตนได้ใช้กุญแจล็อกคอรถ และถอดสายหัวเทียนออกคำเบิกความตอนนี้น่าจะสมเหตุผลดีเพราะการจอดรถในสถานที่เช่นนั้นผู้ครอบครองรถย่อมต้องหาวิธีป้องกันมิให้รถถูกลักได้โดยง่าย ร้อยตำรวจโทสมพร แดงดีพนักงานสอบสวนเบิก

ความว่า หลังเกิดเหตุ 2 วัน พยานได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าบริเวณหน้าร้านโนอาร์คาเฟมีไฟฟ้าขนาด 40 แอมแปร์ จำนวน 4-5 หลอด และยังมีแสงไฟฟ้าจากไฟสาธารณะบนเกาะกลางถนนอีก พยานได้ไปที่โต๊ะตัวที่ 2 ที่นายธีระพงษ์อ้างแล้ว สามารถเห็นเหตุการณ์ภายนอกได้ชัดเจน เชื่อว่านายธีระพงษ์เห็นและจำจำเลยได้ว่าเป็นคนร้ายที่ใช้กุญแจไขล็อกคอรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุและนำสายหัวเทียนต่อเพื่อให้กระแสไฟผ่านได้ แล้วเตรียมสตาร์ทรถคันเกิดเหตุจริง ถ้าจำเลยเพียงแต่ใช้กุญแจเปิดไฟเท่านั้นก็ไม่แน่ว่านายธีระพงษ์จะถึงกับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยเพราะไม่เคยมีสาเหตุกันมาก่อน เนื่องจากพฤติการณ์ของจำเลยฟังได้ว่าเมื่อใช้กุญแจล็อกคอรถแล้วได้นำสายหัวเทียนต่อเพื่อให้กระแสไฟผ่านได้ตลอด พร้อมทั้งจะสตาร์ทเครื่องและนำรถคันเกิดเหตุไปทันที ถ้านายธีระพงษ์ไม่เห็นและรีบมาขัดขวางเสียก่อนการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ